



PUTUSAN

Nomor 12076 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros, telah memutus perkara Anak:

Nama : **MUH. RIFAN alias EPAN bin SALEH;**
Tempat Lahir : Maros;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/1 Januari 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Inspeksi, Lingkungan Solojirang, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 5 Juli 2025;

Anak tersebut berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPAK) sejak tanggal 6 Juli 2025 sampai dengan 3 September 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Maros karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tanggal 26 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUH. RIFAN alias EPAN bin SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang-

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 12076 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan seperti tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MUH. RIFAN alias EPAN bin SALEH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 193 (seratus sembilan puluh tiga) butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo "Y";

- 1 (satu) pembungkus rokok merek HRJ;

- 1 (satu) pembungkus rokok merek Magnum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- 15 (lima belas lembar) uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna ungu dengan Nomor IMEI1 861751066562030 dan Nomor IMEI2 861751066562022;

Dirampas untuk Negara;

4. Menyatakan supaya Anak MUH. RIFAN alias EPAN bin SALEH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mrs tanggal 3 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUH. RIFAN alias EPAN bin SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat, dan kemanfaatan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 12076 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak MUH. RIFAN alias EPAN bin SALEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros;
3. Menetapkan pidana tersebut di atas tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir, disertai dengan:
 - a. Syarat umum, tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan; dan
 - b. Syarat khusus, Anak harus mengikuti pembinaan berupa keikutsertaan dalam program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan Pejabat/Penyuluh pada UPT Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja (PPSBR) "Makkareso" yang terletak di Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan bahwa selama Anak menjalani pembinaan Anak tetap mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
4. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 193 (seratus sembilan puluh tiga) butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) pembungkus rokok merek HRJ;
 - 1 (satu) pembungkus rokok merek Magnum;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 15 (lima belas lembar) uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 12076 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna ungu dengan Nomor IMEI1 861751066562030 dan Nomor IMEI2 861751066562022;

Dikembalikan kepada Anak;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 24/PID.SUS-Anak/2025/PT MKS tanggal 30 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mrs tanggal 3 September 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Mrs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maros, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 16 Oktober 2025;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros yang dikirim melalui Surat Tercatat tanggal 8 Oktober 2025 dan diterima pada tanggal 13 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 16 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 12076 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya seharusnya Anak dijatuhi pidana sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat, dan kemanfaatan" telah tepat menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum dengan tepat yaitu penangkapan terhadap Anak dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Anak di Jalan Inspeksi Lingkungan Solojirang, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa pada saat penangkapan, Anak sedang berada di dalam kamar, kemudian Tim Kepolisian masuk ke rumah tempat tinggal Anak dan melakukan penggeledahan badan lalu ditemukan di dalam kamar Anak barang bukti berupa 193 (seratus sembilan puluh tiga) butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y, 1 (satu) pembungkus rokok merek HRJ, 1 (satu) pembungkus rokok merek Magnum, Uang hasil penjualan sebesar Rp697.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna ungu dengan Nomor IMEI 1 861751066562030 dan nomor IMEI 2 861751066562022, semuanya adalah milik Anak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 di daerah Jembatan Tol Tallo Kota Makassar, Anak memberikan uang kepada Pandi (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saudara Pandi (DPO) menyerahkan 193 (seratus sembilan puluh tiga) butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 12076 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak mengambil obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dari Saudara Pandi (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri serta untuk dijual kepada warga sekitar rumah Anak;
- Bahwa pada awalnya Anak membeli obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y untuk dikonsumsi sendiri sejak tahun 2022 (kelas I SMA), namun kemudian sejak Desember 2024, Anak mulai menjual dan mengedarkan obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Anak biasanya menjual obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y kepada rekan-rekan teman sekolah atau warga sekitar rumah Anak, dan biasanya transaksi dilakukan di rumah Anak maupun di area Jembatan Biru, Kabupaten Maros sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Saksi Panca dan Saksi Desta pernah membeli obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y kepada Anak, dan terakhir kali membeli beberapa saat sebelum penangkapan;
- Bahwa cara Anak mengedarkan obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y adalah dengan pemesanan via WhatsApp menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna ungu milik Anak;
- Bahwa biasanya keuntungan yang diperoleh Anak dari Saudara Pandi (DPO) adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali pengambilan kepada Saudara Pandi (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp697.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) adalah hasil penjualan obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y kepada beberapa orang sebelum penangkapan;
- Bahwa setelah mengkonsumsi obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y memberikan rasa tenang, kuat untuk kerja dan kuat begadang pada diri Anak;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Polda Sulsel hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sulsel yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratoris 3174/NOF/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025, barang bukti berupa 193 (seratus sembilan puluh tiga) butir yang diambil sample 1 (satu) *sachet* plastik berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna putih logo "Y" dengan berat *netto* seluruhnya

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 12076 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,7071 gram diberi nomor barang bukti 7316/2025/NOF adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl*;

- Bahwa obat *Trihexyphenidyl* termasuk dalam registrasi Obat Keras, dan masuk dalam penggolongan obat-obat tertentu yang diawasi, karena penyalurannya sering disalahgunakan;
- Bahwa dampak penggunaan obat *Trihexyphenidyl* secara berlebihan adalah efek euforia. Padahal efek-efek lain dari THP cukup banyak, antara lain mulut kering, konstipasi, gangguan penglihatan, kebingungan, gangguan urinasi, mual muntah, palpitasi, amnesia, insomnia, dll., yang itu bisa melebihi efek euforia yang diharapkan. Ketika efek euforia tercapai, efek-efek lain yang berbahaya mungkin sudah duluan menghinggapi, dan bahkan bisa berakibat fatal ketika sudah mencapai dosis toksiknya;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa alasan kasasi Anak tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti* akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Anak belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Anak;
- Bahwa Hakim Kasasi Anak sependapat dengan *judex facti* yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap Anak agar asas kelangsungan dan tumbuh kembang Anak terpenuhi, dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja agar dapat memberikan bekal yang positif bagi tumbuh kembang Anak di masa depan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 12076 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAROS** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **13 November 2025** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim kasasi Anak tersebut serta **Risca Fajarwati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ttd.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010198622001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 12076 K/Pid.Sus/2025